

A la atención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO, mayor de edad, con D.N.I. nº 09391472C y domicilio en la calle Marqués de Teverga 20, 6º E, de Oviedo (33005), comparezco y expongo lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. En los últimos años, he presentado numerosas solicitudes al Ayuntamiento de Llanes, relacionadas principalmente con la gestión de actividades y licencias del Club Marítimo de Celorio. Estas solicitudes incluyen denuncias por contaminación acústica, ausencia de licencias y falta de respuesta a requerimientos de información pública.
2. **Falta sistemática de respuesta:** De todas las solicitudes realizadas, solo se ha obtenido respuesta a aquellas reclamaciones derivadas al Consejo de Transparencia. Esto refleja una actitud de obstrucción reiterada por parte del Ayuntamiento, que incumple de manera sistemática la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
3. **Reconocimiento público de incumplimientos:** El Ayuntamiento de Llanes ha sido señalado públicamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como una administración no colaboradora, con múltiples expedientes abiertos por no facilitar información requerida legalmente (Denuncias Club).
4. **Casos graves de inacción:** Entre los casos más graves destacan:
 - Contradicciones en informes relacionados con licencias de actividad del Club Marítimo de Celorio, alternando entre la afirmación de que no existen licencias y la justificación de actividades sin la debida autorización (Denuncias Club).
 - Resoluciones sancionadoras simuladas, como clausuras no ejecutadas o sanciones reducidas injustificadamente, que refuerzan la percepción de impunidad administrativa (Denuncias Club).
 - Denuncias ignoradas sobre contaminación acústica y actividades ilegales que afectan directamente a la calidad de vida de los vecinos (Denuncias Club).
5. **Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia:** A lo largo de los últimos 10 años, he presentado más de 10 reclamaciones ante este Consejo, debido a la inacción reiterada del Ayuntamiento.
6. El Ayuntamiento de Llanes ha sido señalado por el Defensor del Pueblo como una de las administraciones "no colaboradoras o entorpecedoras" debido a su falta de respuesta a requerimientos oficiales. [Cope Ribadesella](#)
7. Esta actitud refleja una alarmante falta de compromiso con la ciudadanía, evidenciada en múltiples ocasiones donde ha sido necesario recurrir al Consejo de Transparencia para obtener respuestas que el Ayuntamiento está obligado a proporcionar.
8. Además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha abierto 12 expedientes al Ayuntamiento de Llanes por ocultar información que debería ser pública, relacionados con gastos en cuestiones jurídicas y contenciosos. [LNE](#)
9. Esta conducta obstaculizadora se agrava al ignorar más de 20 solicitudes de información, incluso sobre problemas graves como la contaminación acústica, a pesar de contar con pruebas claras que lo avalan.

10. En un municipio pequeño, el Ayuntamiento actúa como si fuera un feudo personal, completamente desconectado de sus responsabilidades. No sabemos si esto se debe a ineptitud, corrupción o un desprecio absoluto por las normas, pero lo que está claro es que esta gestión es un ejemplo vergonzoso de lo que nunca debería ser un gobierno local.

SOLICITUD

Con base en lo anterior, y de conformidad con la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, **solicito al Consejo de Transparencia que:**

1. **Instar al Ayuntamiento de Llanes a facilitar la información requerida, incluyendo:**
2. **Doc 19 - (10 de marzo de 2021)**
 - **Número de expediente:** 2915/2916.
 - **Detalle de lo solicitado:**
3. Que se facilite la solicitud de permisos para festejos y eventos del Club Marítimo de Celorio al Ayuntamiento de Llanes durante el verano de 2020.
4. Que se facilite el informe de solicitud de fiestas en el Club Marítimo de Celorio en verano de 2020, presentado por la Policía Local al concejal de Seguridad o al alcalde de Llanes.
5. Que se facilite la autorización para festejos y eventos en el Club Marítimo de Celorio en el verano de 2020 otorgada por el concejal de Festejos.
6. **Doc 21 - (25 de junio de 2021)**
 - **Número de expediente:** 8058/8061.
 - **Detalle de lo solicitado:**
7. Informe de la Policía Local remitido el 20 de julio al negociado de sanciones del Ayuntamiento de Llanes relacionado con la denuncia del 18 de julio de 2020. Atestado número: 2020-004806-00000518.
8. Informe realizado por el Ayuntamiento de Llanes tras dicha denuncia y las actuaciones resultantes, incluyendo si se abrió un expediente sancionador.
9. Solicitud de permisos de festejos y eventos del Club Marítimo de Celorio al Ayuntamiento de Llanes en verano de 2020.
10. Informe de solicitud de fiestas del Club Marítimo de Celorio en verano de 2020 presentado por la Policía Local al concejal de Seguridad o al alcalde de Llanes.
11. Autorización para festejos y eventos en el Club Marítimo de Celorio en verano de 2020 otorgada por el concejal de Festejos.
12. **Doc 29 - (30 de septiembre de 2022)**
 - **Número de expediente:** DUR/2020/317.
 - **Detalle de lo solicitado:**
13. Solicitud de vista y copia de:
14. Órdenes de servicio relacionadas con denuncias previas.
15. Informes de inspección y actuaciones de la Policía Local.
16. **Doc 30 - (21 de diciembre de 2022)**
 - **Número de expediente:** DUR/2020/317.
 - **Detalle de lo solicitado:**
17. Solicitud al Consejo de Transparencia de acceso a documentos relacionados con denuncias y actividades en el Club Marítimo de Celorio, incluyendo:
18. Órdenes de servicio y expedientes administrativos sobre denuncias telefónicas específicas (3, 4, y 5 de agosto; 7 y 31 de julio; 11 de agosto).

19. Informe del vigilante de urbanismo del 30 de junio de 2022.
20. **Doc 32 - (18 de julio de 2024)**
 - **Número de expediente:** RES/2020/235.
 - **Detalle de lo solicitado:**
21. Solicitud de copia del comprobante de pago de la sanción impuesta al Club Marítimo de Celorio y a Don Carlos Mallada Prieto, relacionada con conciertos realizados sin la debida autorización municipal.
22. Petición basada en la Ley de Transparencia (Ley 19/2013), destacando el derecho de acceso a la información pública y señalando que el incumplimiento de las sanciones puede incurrir en posibles delitos de prevaricación.
23. Seguimiento de otras sanciones recientes por ruidos en los expedientes RES/2024/83 y RES/2024/85.
24. **Doc 35 - (6 de septiembre de 2024)**
 - **Número de expediente:** RES/2020/235.
 - **Detalle de lo solicitado:**
25. Reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Llanes sobre el comprobante de pago de una sanción impuesta en 2020.
26. Exigencia de cumplimiento de la Ley de Transparencia en la entrega de documentación solicitada.
 - **Solicitado a:** Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
27. **Doc 37 - (11 de octubre de 2024)**
 - **Número de expediente:** BURBn96/2015.
 - **Detalle de lo solicitado:**
28. Solicitud de explicaciones sobre la falta de ejecución de la sanción impuesta en 2015 por contaminación acústica y horarios de cierre.
29. **Doc 38 - (12 de octubre de 2024)**
 - **Número de expediente:** RES/2020/235.
 - **Detalle de lo solicitado:**
30. Solicitud de explicaciones sobre la reducción de una sanción por contaminación acústica en 2020 de 6.000 € a 3.000 €.
- 31.
32. **Doc 39 - (12 de octubre de 2024)**
 - **Número de expediente:** RES/2024/83.
 - **Detalle de lo solicitado:**
33. Solicitud de explicaciones sobre la reducción de sanción a 3.000 € por una infracción acústica, pese a ser reincidente.
34. Exigencia de documentación sobre acuerdos entre el Ayuntamiento de Llanes y el Club Marítimo de Celorio.
35. **Doc 42 - (15 de octubre de 2024)**
 - **Número de expediente:** RES/2024/85.
 - **Detalle de lo solicitado:**
36. Exigencia de informes de la Policía Local y permisos otorgados para el evento.
 - **Solicitado a:** Ayuntamiento de Llanes.
37. **Doc 43 - (8 de noviembre de 2024)**
 - **Número de expediente:** RES/2020/235.
 - **Detalle de lo solicitado:**
38. Confirmación del pago de la multa de 1.500 € asociada al expediente de sanción por "música elevada".

39. Solicitud de documentación que respalde la transacción y registro contable en el Ayuntamiento.
40. **Doc 45 - (8 de noviembre de 2024)**
- **Número de expediente:** RES/2020/235.
 - **Detalle de lo solicitado:**
41. Reclamación al Consejo de Transparencia por la falta de respuesta del Ayuntamiento sobre el estado de pago de la sanción.
42. **Doc 46 - (8 de noviembre de 2024)**
- **Número de expediente:** RES/2020/235.
 - **Detalle de lo solicitado:**
43. Solicitud de remisión de información sobre pagos y medidas adoptadas a instituciones como la Fiscalía y la Consejería de Hacienda.
44. **Doc 47 - (8 de noviembre de 2024)**
- **Número de expediente:** RES/2024/83 y RES/2024/85.
 - **Detalle de lo solicitado:**
45. Justificación del estado de tramitación de la recaudación ejecutiva de las sanciones por infracciones acústicas en los eventos "Natur Camp" y "Asturlúdicas".
46. **Doc 48 - (11 de noviembre de 2024)**
- **Número de expediente:** RES/2024/83 y RES/2024/85.
 - **Detalle de lo solicitado:**
47. Información del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias sobre las medidas tomadas para cobrar las sanciones por infracciones de ruido.
48. **Doc 52 - (13 de noviembre de 2024)**
- **Número de expediente:** ORG/2024/534.
 - **Detalle de lo solicitado:**
49. Denegación de acceso al expediente ORG/2020/183, alegando que no está sujeto a publicidad activa según la Ley 19/2013 de Transparencia.
50. **Emitir una resolución vinculante** que obligue al Ayuntamiento de Llanes a cumplir con su deber de transparencia en el plazo legal correspondiente.
51. **Valorar la apertura de expedientes sancionadores** contra los responsables municipales que incumplen reiteradamente la Ley de Transparencia y dificultan el acceso a la información pública.
52. **Incluir al Ayuntamiento de Llanes en el listado anual de administraciones no colaboradoras**, con una mención especial por su obstrucción sistemática a la transparencia.
53. **Informar al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía** si el Ayuntamiento persiste en su inacción, por posibles delitos de prevaricación administrativa y vulneración del derecho de acceso a la información pública.
-

BASE LEGAL

1. **Ley 19/2013, de Transparencia:**
 - Artículos 12 y 13: Derecho de acceso a la información pública.

- Artículo 15: Solo pueden denegarse solicitudes de información por motivos expresamente justificados.
 - 2. **Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común:**
 - Artículo 20: Obliga a las administraciones a resolver las solicitudes en plazo.
 - 3. **Constitución Española, Artículo 105.b:**
 - Garantiza el acceso de los ciudadanos a archivos y registros administrativos, salvo excepciones debidamente justificadas.
-

JUSTIFICACIÓN

La actitud del Ayuntamiento de Llanes es una clara vulneración de los principios básicos de transparencia y buen gobierno. Sus acciones (o inacciones) han generado una situación de indefensión para los vecinos afectados por actividades ilegales, en un contexto de opacidad deliberada.

Por ello, solicito al Consejo que adopte medidas ejemplares para garantizar el acceso a la información pública y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Atentamente,

Raúl Gutiérrez Salgado

RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2024-E-RE-4929	29/12/2024 00:05
RESUMEN		
Reclamaciones territoriales.		
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 28/12/2024 23:46
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: CI@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 135.129.231.206
ID SESIÓN: 000010an4unvqcw6xzauscxc64tvkfu2wwthof6ka2s8k5yu6g

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: solicitud transp.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: 4fa4f4c0cde8cc711c30569cb484f5463e9f9375

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 19 - (10 mar 2021) - Denuncia inconsistencias.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: e9bd860bfe11fbd9292e11fe28a4487311293c44

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 21 - (25 jun 2021) - Denuncia por inaccion.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: bc4e9b68ce6166e61dd7798281fd053db6291d1e





NOMBRE DEL FICHERO: Doc 29 - (30 sept 2022) - Aportación de evidencias.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: c16f49d52a495a830df7852aa1005c209e3ff1da

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 30 - (21 Dic 2022) - Reclamacion a Transparencia.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 89275de78465ddc07df0f3d194fc63bd286f5a36

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 32 - (18 jul 2024) - Comprobante de pago.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: bc4eb754c77e8177c01d0f16ea8cae0fb9afcd4f

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 35 - (6 sept 2024) - Reclamacion transparencia.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: ae95084cce2efa10fbc973bc89ace27d340496d4

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 37 - (11 oct 2024) - Exp. Sanción de 2015.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 1e5852c257b0cc3607af2589dd4a1ae66985c9b7

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 38 - (12 oct 2024) - Exp. red. san. conciertos.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: fba5e1e0bde0e0f8fcb6aa82b6b05bac07bd93c8

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 39 - (12 oct 2024) - Exp. red. san. guarderia.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 501e89630e1a827d52101125bc9cf11e3a67533a

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 42 - (15 oct 2024) - Denuncia Asturludicas.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 27761bbff15d07c6de3aa14726f595c95f4aca26



NOMBRE DEL FICHERO: Doc 43 - (8 nov 2024) - Solicitud comp pago1.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 9f74e2b8e2378f5fa86c6acbce87acdfd68571dd

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 45 - (8 nov 2024) - Solicitud Transparencia.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: e6a536b84c8f3d1b8f7baf6aae2769c9e86df7c3

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 46 - (8 nov 2024) - Ejecucion forzosa.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 5d35d357df9f93241e8d883f1da85777f36974b5

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 47 - (8 nov 2024) - Recaudacio ejecutiva.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 38478d4d04b1e404e696fd8795a9ace1e2a99e3f

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 48 - (11 nov 2024) - Servicio recaudacion.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: d09fcbe1e211efa3d6de0c5be97ab021a3319515

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 52 - (13 nov 2024) - Negativa sol. exp..pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: cea1e709c749c975e3b3831eb22b3069a0fb56ce

NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2024-E-RE-4929.pdf

TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud

VALIDEZ: Original

CSV: 5XGXCCXZDSHCK6PCSEQ4H5Y2P

HUELLA DIGITAL: d9decf73e0fc14aef8e4774e36fb78d6d38aa338

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:

1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.



2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplieren los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

